

¿Debe suprimirse el Senado?

Se define como cámara de representación territorial, pero se elige sobre todo por provincias y su veto lo levanta el Congreso. Un debate parlamentario sobre para qué sirve una segunda cámara.

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

¿Debe suprimirse el Senado?

El Senado, tal y como está diseñado, debería suprimirse.

FORMATO

parlamentario

DURACIÓN

55-60 min

AGRUPACIÓN

Dos equipos de 4 + presidencia + jurado

Objetivos

- Describir la composición y las funciones reales del Senado dentro del bicameralismo imperfecto español.
- Argumentar sobre la utilidad de una segunda cámara distinguiendo diseño institucional de coyuntura política.
- Manejar el procedimiento de reforma constitucional y valorar qué haría falta para suprimirlo o reformarlo.

Conceptos clave: Cortes Generales · bicameralismo imperfecto · veto · cámara de representación territorial · reforma constitucional · Estado autonómico

Encaje curricular

- **CJD · U3** — Constitución y poderes del Estado — composición de las Cortes, camino de una ley, bicameralismo imperfecto y procedimientos de reforma constitucional.

Competencias clave: CCL · CC · CPSAA

De qué va

La Constitución define el Senado como **cámara de representación territorial**. La mayoría de sus miembros, sin embargo, se elige por provincias, y solo alrededor de sesenta los designan los parlamentos autonómicos. Cuando las dos cámaras discrepan, el Congreso levanta el veto del Senado por mayoría absoluta, o por mayoría simple pasados dos meses. La última palabra la tiene siempre el Congreso: por eso el bicameralismo español se llama **imperfecto**.

De ahí sale una pregunta que reaparece en cada legislatura. Si su veto se puede levantar y su composición no representa realmente a las comunidades, ¿para qué sirve? Los defensores responden que una segunda lectura mejora las leyes y que el problema no es la cámara sino que nunca se ha reformado. El debate tiene además una trampa que conviene descubrir en clase: suprimirlo exigiría reformar la Constitución, pero por la vía **ordinaria** del artículo 167 (tres quintos de cada cámara, y referéndum solo si lo pide una décima parte de diputados o senadores). La agravada del 168, con disolución de las Cortes y referéndum obligatorio, se reserva para el Título Preliminar, los derechos fundamentales y la Corona, y el Senado está en el Título III. El detalle con gracia es que el propio Senado tendría que votar su supresión.

Argumentario

A FAVOR DE SUPRIMIR EL SENADO

- **No hace lo que dice hacer.** Se define como cámara territorial, pero la mayoría de sus escaños se eligen por provincias y no por comunidades autónomas, y las comunidades no debaten allí sus conflictos competenciales: los debaten en conferencias sectoriales y en el Tribunal Constitucional.
- **Su veto es reversible, así que no controla nada.** El Congreso lo levanta por mayoría absoluta, o por simple pasados dos meses. Una cámara cuyo desacuerdo solo puede retrasar dos meses una ley no ejerce un contrapeso real.
- **Cuesta dinero y duplica trabajo.** Sostener una segunda cámara con presupuesto, personal y estructura tiene un coste que solo se justifica si aporta algo que la primera no aporta.
- **Otros países funcionan sin ella.** Varias democracias europeas comparables son unicamerales y no han perdido calidad legislativa; sus leyes pasan por comisiones, informes técnicos y control constitucional, que es donde de verdad se depura un texto.

EN CONTRA DE SUPRIMIR EL SENADO

- **Una segunda lectura frena las leyes hechas con prisa.** Dos meses adicionales y otro filtro de enmiendas corrigen errores técnicos que en el Congreso pasan desapercibidos, sobre todo cuando una ley se tramita por urgencia.
- **Un Estado autonómico necesita una cámara territorial.** El problema no es que el Senado exista, sino que nunca se ha reformado para serlo de verdad. Suprimirlo cierra la única sede posible de esa representación en lugar de arreglarla.
- **Es un freno frente a mayorías absolutas.** Cuando una sola fuerza controla el Congreso, la existencia de otra cámara con composición distinta obliga a explicarse una vez más en público. El contrapeso no es solo jurídico: es de transparencia.
- **Suprimirlo es carísimo en términos constitucionales.** Afecta a la parte orgánica y exigiría una reforma con tres quintos de cada cámara, incluido el propio Senado, y un referéndum si lo pide una décima parte de sus miembros. Ese esfuerzo se aprovecha mejor reformando su composición que borrándolo.

Cómo se desarrolla

- 0 Preparación por equipos** 12 min
Dos equipos de cuatro, uno por postura, con el argumentario y el texto constitucional a mano. Reparten los cuatro turnos entre sus miembros.
- 0 Turnos de apertura** 10 min
Cinco minutos por equipo, sin interrupciones. Se exige nombrar al menos un dato institucional exacto.
- 0 Turnos de refutación** 12 min
Cuatro minutos cada uno, alternando. Cada refutación debe empezar citando el argumento contrario que va a rebatir.
- 0 Preguntas de la presidencia** 10 min

La presidencia formula dos preguntas incómodas a cada equipo, preparadas de antemano por el profe.

0

Turnos de cierre 6 min

Tres minutos por equipo. No se pueden introducir argumentos nuevos.

0

Deliberación del jurado y cierre 10 min

El jurado valora con la rúbrica y explica su decisión. El profe cierra con el procedimiento de reforma que haría falta para suprimirlo.

Materiales para la presidencia

Dos preguntas para el equipo a favor de suprimirlo.

1. Suprimir el Senado exige reformar la Constitución, y la reforma la tiene que aprobar también el propio Senado. ¿Cómo pensáis conseguir que vote su desaparición?
2. Algunas decisiones solo las toma hoy el Senado, como autorizar las medidas del artículo 155. Si desaparece, ¿quién las autorizaría, y con qué garantías para las comunidades autónomas?

Dos preguntas para el equipo en contra.

1. Si el Senado es la cámara de representación territorial, ¿por qué la mayoría de sus miembros se eligen por provincias y no los designan las comunidades autónomas?
2. El Congreso puede levantar un veto del Senado por mayoría absoluta, o por mayoría simple pasados dos meses (artículo 90). ¿Qué decisión importante de los últimos años ha cambiado el Senado?

Para el cierre. Como el Senado está en el título III de la Constitución, bastaría en principio el procedimiento del artículo 167: tres quintos de cada cámara, también del Senado, y referéndum si lo pide una décima parte de los diputados o de los senadores. Además, habría que reescribir todos los artículos que le dan funciones, como el 90 o el 155.

PARA EL DEBRIEF

Qué dice la evidencia

- **La composición real.** En la XV Legislatura hay 266 senadores: 208 elegidos directamente y 58 designados por los parlamentos autonómicos, algo más de uno de cada cinco (Senado, 2023).
- **El veto, en la práctica.** El Senado vetó la ley de amnistía el 14 de mayo de 2024 y el Congreso levantó el veto el 30 de mayo por mayoría absoluta, con 177 votos: dieciséis días de retraso (art. 90 CE).

- **Lo que hoy solo hace el Senado.** La única vez que se ha aplicado el artículo 155, lo autorizó el Senado el 27 de octubre de 2017, con 214 votos a favor, 47 en contra y 1 abstención. Suprimirlo obligaría a decidir quién asume esa función.
- **Reformarlo antes que suprimirlo.** A petición del Gobierno, el Consejo de Estado propuso en 2006 convertirlo en una verdadera cámara de participación de las comunidades autónomas, sin que se limitara a compensar o bloquear al Congreso (Consejo de Estado, *Informe sobre modificaciones de la Constitución española*, 2006). La reforma no se ha hecho.
- **Quien la suprimió.** Dinamarca eliminó su cámara alta en 1953 y Suecia en 1970; desde entonces sus parlamentos tienen una sola cámara.

FICHA DEL ALUMNO

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

- **266 senadores:** 208 elegidos directamente y 58 designados por los parlamentos autonómicos (Senado, XV Legislatura, 2023).
- **Dos meses** tiene el Senado para vetar o enmendar una ley; el Congreso levanta el veto por mayoría absoluta o, pasados dos meses, por mayoría simple (art. 90 CE).
- **68 millones de euros:** presupuesto del Senado para 2025, alrededor de 1,4 € por habitante y año (Senado, 2024; INE, 2026).
- **27 de octubre de 2017:** única aplicación del artículo 155, con 214 votos a favor en el Senado.
- **1953 y 1970:** años en que Dinamarca y Suecia pasaron a un parlamento de una sola cámara.

¿Debe suprimirse el Senado?

Grupo / alumno: _____ Fecha: _____

CRITERIO	1 INICIO	2 EN PROCESO	3 BIEN	4 EXCELENTE
Exactitud institucional Describe correctamente cómo se elige el Senado, qué puede hacer con una ley, cómo se levanta su veto y qué reforma haría falta para suprimirlo (art. 167). CC	☐	☐	☐	☐
Separación entre diseño y coyuntura Argumenta sobre la institución y no sobre quién la ocupa en este momento. CC	☐	☐	☐	☐
Refutación Responde al argumento concreto del equipo contrario en lugar de repetir el discurso preparado. CCL	☐	☐	☐	☐
Uso del turno Ajusta la intervención al tiempo, cede la palabra y respeta la presidencia. CPSAA	☐	☐	☐	☐

Observaciones:

Reparto de posturas

El Senado, tal y como está diseñado, debería suprimirse.

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

A favor de suprimirlo

Una cámara cuyo veto se levanta por mayoría del Congreso y que no representa realmente a las comunidades autónomas duplica trabajo y coste sin aportar control efectivo.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

En contra de suprimirlo

Una segunda lectura frena leyes hechas con prisa, el Estado autonómico necesita una cámara territorial y el problema no es que exista, sino que nunca se ha reformado para cumplir su función.

✂ recorta por aquí

Preparo mi postura

Moción: *El Senado, tal y como está diseñado, debería suprimirse.*

Mi postura _____

Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):

1. Argumento _____

Evidencia _____

2. Argumento _____

Evidencia _____

3. Argumento _____

Evidencia _____

Una pregunta que le haré al grupo rival:

Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:

Notas durante el debate:

